

there entred le consequence ne unques puit estre voir que il puissoit ēe de c̄ seised and possessed.

Glyn Chief Justice. Then and there nest forsq circumstance car le venire fac' doit issuer al Bedford. Issint que si l'issu ad estre joyn que il ne entra pas, icy est asssets certainty pur le venu & p̄ c̄ utile per inutile non vitiatur.

Jeo ay observe un rule (sc.) quant le temps est contradictory a le substance, ceo est void, come si in ejectione firmæ soit plead *postea* sc. 2 die Maij, anno 1654. lou rei veritate le leas est devant le 2 jour del May uncore ceo est bone : issint est del obligat p J. S. al J. N. solvendum eidem J. S. c̄ prendr̄ effect p le premises & le solvendum serra void. Mes en nre case pur aucun chose que appiert le mortgagee fuit in possess. devant accordant al son feoffment, & si issint donq, semble a moy q̄ il bien poet prendre benefit de cest condit̄ en le ward de Cheap, car il aiant un precedent entry nul auter action est requesite dēe fait sur le t̄re mes son claim p parol en ascun auter lieu est sufficient. Judgment fuit done p̄ plaintiff.

[71] SKELTON *versus* EARTH.

Action sur le case pur parols.

Action sur le cas fuit port pur parols que fueñ tiels Thy husband was the death of Jo. Parret and had it not been for thee and thy husband he had been alive unto this day. Fuit ore move in arrest del judgment al Bar.

Glyn Chief Justice dit que il puissoit estre le occasion mes nemy le cause, come p le mitter del dit J. P. un journey per que &c. ou p ousting luy de son estate p̄ q̄ il occasionalm̄t languish ou p choses pluis inconsiderate q̄ tiels come vies Burtons melancholy.

DUDLY'S CASE.

Information de perjury fuit port vs Charles Dudley (le titular Duke de Northumberland) bastard fits del Sir Robert Dudley, Sir James Croft & Richard Masters pur le forging & malicious conspiring & contriving dun entry del marriage en le register book del East Grinwich en le county de Kent enter Sir Ro. Dudley & Fra. Vavisor dame del honour al Roign Eliz. que entry fuit al impeachment de le dower del Dame Lee le voir & legal feme del Sir Ro. & al deprivation de les deux loyal files del Sir Ro. & Dame Alice Lee de lour inheritance. Le jury trove le dit Charles Dudley culpable del dit offence mes les auters deux nemy. Fuit ore move in arrest del judgment que tout fuit void, car les jurors ayant acquit deux ne poent trove lun solement culpable del conspiracy car c̄ est cy repugnant come impossible.

Mes a ceo fuit respond pur plaintiff que tanq, l'indictm̄t soit pur forging conspiring & malicious contriving & deux de eux sur ceo acquit & forsq, lun trove culpable uncore l'indictment esteant bone sans le conspiring & le conspiracy forsq, un inducement ceo est bien maintainable vs lun.

Glyn Chief Justice. Un register book pur l'entry del marriage, births, &c. est un evidence per nostre ley & le falsifying de ceo soit il per conspiracy ou nemy ne doit estre unpunished.

Newdigate. Conspiracy nest le ground de tiel information ; mes si soit admit q̄ cy, uncore semble a moy sur l'aucturity de ceux livers, 11 H. 7. 21. F. N. B. 115. k. & 114. d. 1. que ceo poet estre maintain vers lun.

[72] Al auter jour le Court don lour judgment vers le defendant Dudley & impose sur luy pur le dit offence un fine de 200 marks, que fuit pluis come ils suppose que il puissoit solveñ.

Fuit auxy pray que le nosme del Sir James Croft serra rase hors del record & que le record serra en tout deface quant a luy al intent que ceo ne remainer come un disparagement al posterity il ēent toutment innocent quant a ceo. Et fuit resolve p Court que seroit rase si ils poent monstre ascun president en le cas.

BLAGRAVES CASE.

Devant fol. 6.

Newdigate. Ceo est bone retorn, car fuit admit que le poyer de placing & displacing est en le poyar del maior & aldermen, auterment Manering ne unq fuit bien remove & issint Blagrave ne unques elect al office del steward. Mes jeo tene que Manering le primer steward fuit bien remove, Blagrave bien elect & ore auxy bien oust, & a prover ceo il cite le liver 8 E. 4. 8.

Il ãent elect en pursuance del pattent serra eins per pattent, & issint le cas est different de ceo lou steward est fait pur certain number de ans, car la jeo agree que ne poet ãe oust deins le term.

Mes en nostre cas ils nont forsq bare authority que doit ãe pursue en chescun election come le cas 10 H. 7. 9.

Et quant Blagrave prist le office il ceo prist sur les conditions incident a ceo, *vid. Ja. Bags case*, Co. 11. 98. 7 E. 4. f. 7. Et la sont greinder offices q̃ Blagraves que depend s̃ cy grand incertainties, come le Keeper del Grand Seal, S̃nr Treasurer & tous les Judges d'Angleterre devant l'statute 17 Car. recitant le mischief appoint greinder certainty pur eux.

Et le defendant Blagrave nest en ascun inconvenience p̃ cest cas, car si le ret̃ soit faux il poet aʒ action sur son cas, & le Court ex officia voil agarder restitution, mes si soit voir la est nul injury fait car est lour pleasure issint a fair de quel poiomus dir̃ come le poet en aut̃ cas,

Hoc volo sic jubeo stat pro ratio voluntas. Juvenal.

Et issint jeo conceive que judgment doit estre pur plaintiff. Warbertons opinion concurre ove le primer & auxy ove le Chief Justice.

[73] Glyn Chief Justice. Leur retourns semble destre grandment impertinent car sur le primer ret̃ ils imprint sur eux pur ret̃ le cause & ceo ãent insufficient & disallow, leur second ret̃ est (ils voilunt & pur ceo ont luy oust) sans cause. Et ore si leur volunt & pleasure soit d̃ee intend un reasonable volunt & pleasure, ou si un mere authority ad ãe le q̃re: et jeo conceive que leur volunt, & pleasure nest tiel volunt & pleasure come hoc volo sic jubeo, &c. mes leur volunt sera qualefy per le common ley, come si tenant a volunt emblea le terre son s̃nr ne poet per le determination de son volunt & pleasure luy oust devant les blees sont matures; mes ne sont ascun tiels choses come emblements en nostre cas, mes icy cujus est dare ejus est disponere. Et issint jeo agree en opinion ovesq mes freres que judgment doit estre pur plaintiff. Judgment eñ p̃ plaintiff.

HARRINGTON *versus* SMITH.

Entred Trin. 1655. Ro. 1004.

Vide le case devant fo. 41.

Newdigate. Judgment doit ãe pur le defendant quant al primer point.

1. Si copyhold terres ãent assure al feme pur sa joynture & il eux alien si ceo soit un forfeiture deins l'stã 11 H. 7. ca. 20. & jeo conceive que nemy 8 El. Dyer 248 pl. 78. per l'opinion de Brown & Whiddon estate de fee-simpl' ou tail nest deins tiel statute & ovesq leur opinion accord Br. Dower 69. come poes la vier. Hob. 253.

l'exposit̃ de stã Prærogativa Regis Co. 4. 125, 126. la ne poet estre un trust dun copyhold. *Vid.* Pl. Com. f. 53 & 54. p̃ l'exposit̃ del stã.

2. Jeo conceive que ceo est un fee-simple & nemy un estate tail pur ceo que nest mention de quel corps come est agree en *Berisford's case*. Co 7. 41. que a chescun estate tail le pol de corpore ou parols tantamount sont requesite & nostre cas bien poet estre examin p̃ les rules de ceo cas & uncore trove fee-simple 18 Ass. pl. 5. mes jeo agree que ceux parols en un testament ou Act de Parliament point createur un estate tail. Warborton a mesme intent.

Glyn Chief Justice.

1. Quant al primer point. Jeo tene que copihold terre nest deins l'stañ 11 H. 7. ca. 20. *Rowden & Malsters case*, Cro. 31. est adjudge que copihold terre nest deins l'Statute de Westm 2 de Donis Conditionalibus & si nemy donques ne poet estre tail, car

[74] 1. Copiholders ne sont deins le meaning de tiel Act p̄ quel vies Cro. en le lieu devant cite & ils nont ascun voices en le election del Parliaments neq̄ seront ils retē des juries tanq̄ ont 40s. per ann.

2. Copiholders ne sont deins le mischief de tiel Act pur ceo que ne poet estre convey p garranty &c. ne ascun auter voy forsq̄ solement p surrender.

3. Copiholders ne sont nosme en le dit Act & ils ne seront deins le meaning de ceo come poet estre collect hors del *Heydons case*, Co. 3. 7. que est le general rule en nostre livers.

2. Quant al second point jeo ne delivera ascun opinion (le primer ěent cy apparent) mes pur le primer jeo conceive que judgment doit estre pur le defendant. Judgment enter pur le defendant.

CROUCH *versus* WILLS.

Wiltshire trespass & ejectment.

Tho. Sñr Arundel seise del manor de Sembly en le county de Wilts 14 Jac. levies un fine & puis eux convey ovesq̄ poyer de revocation, puis quel il revoke les primer uses. Et 9 Car. bargain & vend le dit manor ovesq̄ auters terres al Sñr Gorges, Hen. Sands, William Sands, & Sir Tho. Reynolds pur un an & puis release a eux al use de luy m̄ p̄ vie & puis al use de sa feme &c. ove poyer de fair leases pur trois vies & que il poet revoke les dit uses per ascun act durant son vie ou per son darrein volunt, 13 Car. il revoke & moñ Hen. Sands moñ & per les survivors, Will. Sands & Sir Tho. Reynolds est le pl' title.

Pur defendant nostre title est tiel (Maynard & auters) Hen. 8. en consideration del service dona les terres eu q̄re al Bacons q̄ fuit 32 H. 8. reservant la reversion en le Coron & tiels terres continue en le Bacons usq̄; 14 Eliz. a quel temps ils eux convey al Sñr Arundel de Warbeck en county de Wilts en trust & levy fine, mes devant le retē del brief de entry ou brief de covenant le Roign ceo grant come avant al Bacons p ses letters patents. Et le case ěent tielmt̄ m̄te & prove al jury ore en Court, et auxy sur le monstrence de deux verdicts ambideux queux fueñ p̄ le defendant & en ambideux le point fuit come ore est, (si ceo fuit estate tail ou nemy) le jury trovont p̄ le defendant.

Et en cest cas fuit dit.

1. Si le Roy ou Roign grant estate p letters patents reservant le reversion, & le pattentee levy fine, ou suffer common recovery (common en ceo cas la fuit deux fines & lun [75] recof̄y) unē tiels neq̄ nul auter Acts fait p luy liera le Roy ne defeatera son Royal proviso.

2. Si soit un manor house & demesn t̄re aperteign a ceo & lun sñr enter en le t̄re & lauter en le mease le possess. del meas ne sera le possession des demesnes nec ě converso.

3. Si A. lessa t̄re al B. reservant un rent & B. paya son rent al C. ě nest disseisin al A. si non que il voil, accordant al Lit.

MARRET *versus* SLY.

Sti. r. 301. 307. 319. Trespas & ejectment.

Sir Giles Bridges de London seise del manor de Purton alias Puriton contenant per estimañ 4000 acres en le county de Wilts in fee tenus per service de chivalry eux devisa al Sir Ja. Bridges de Wilton Castle & mor' 4 Car. le volunt ěent enseal & commit al custody de Dame Bridges fuit ore apert en le presence del plusors testmoignes & prove en l'Espiritual Court & ceo fuit trove dēe le voir title del plaintiff p le verdict dun jury ore en Court & issint ils trove pur plaintiff p̄ deux parts del trois

dée divide ěent capite tře & 1s. damaĝ & 40s. pur costs del suit. Et en cest cas fuit agree p Curiam.

1. Que un decree del Chauncery ou auť Court de Equity nest aucun evidence en un Court del Common Ley come en *Walsinghams case*.

2. Que p un testator a dire I shall die without a will, or my Lord Shandois shall be my heir (under whom the defendant claimed in our case) nest un revocation ne availer al avoiding dun primer testament, come a dire I will revoke my will when I come home, & il moř devant son vener a son meas ě nest un revocation mes soleřnt un intent q ne unques fuit executed.

3. Que si un possess des biens & auxy seise de terres en fee fait son testament en escript en ceux parols (viz.) I make Sir Giles Bridges of Wilton my solie ayere and yexecutrice, que ceo est bone & passer auxibien le fee simple terre come les biens & chatteux; & quant al false English (come ceo cas fuit) ceo ne defeater un testament quant l'intent poet cy plainment appear & cest point ad estre sovent foits argue sur tiel ě testament q Sir Giles Bridges ad fist ovesq ses mains demesn q ne bien scavoir Englois parols ěent puis toft conversant ultra mare.

[76] MURREL *versus* HEN. SEIGNIOR BROK.

Trespas & ejectment.

Le action de trespas fuit pur Earls Meddow & le point sur que le jury ore done lour verdict fuit si Earls Meddow fuit parcel del manor de Warwick deins le county de Warwick ou pcel del teneřnt de Vineyard House en Warwick & fuit trove que ceo fuit parcel del tenement de Vineyard House & nemy del manor & issint p le defendant Seignior Brook que ceo claim come heir al Sir Fulk Grevel a quel ceo fuit grant per letters patts, 2 Jac. Et en cest cas fuit resolve,

1. Que per nosme del meas ou tenement 100 acres de terre poent passer & tanq ils gisont al grand distance del meas ou en auter vill ou parish (come ceo cas fuit) uncore ils passer: *vid.* Liver de Entries en le title Information, *Imbers case*.

2. Que en letters patents le Roy le parol (or reputed) ne voil fair terres en reputation parcel de tiel tenement de passer si non que ils apperont destre parcel per fait ou per record.

LANGLY *versus* CLARK.

Action sur le case pur parols. *Post.* 100.

Action sur le case fuit port pur ceux parols He assaulted my wife with an intent to ravish her, & ěent devant move in arrest del judgment.

Twisden ore pria judgment. Car coment que fuit object que icy fuit forsq un act intend destre fait uncore jeo conceive que action bien gist, car le assault ovesq tiel intent est ceo pur quel le plaintiff puissoit estre indite, come si un dit, He assaulted me on the high way with an intent to ravish me.

Et action sur le case gist pur dizant, He was indited for a common barretor. Et Glyn Chief Justice, sembl' q en le principal case action gist.

[77] RAMSDEN *versus* CARDEN.

Det sur judgment.

Fuit ore move in arrest del judgment pur ceo que la ne unques fuit aucun cap. vers le principal & issint le pl' ne poet estre pris.

Mes est agree si scire facias soit vers le bail & puis cap. vers le bail ceo est bone, mes il poet plead sur scire facias que il ad judgment vers le principal, qře si elegit soit vers le principal puis poet ceo pleader.

Et fuit fortment urge que cap. doit estre vers le principal devant scire facias poet estre vers le bail come vies en *South & Griffiths case*, Cro. 345. lou sont plusors bone cases sur tiel matter.

Mes le judgment fuit affirm pur plaintiff.

HUNT *versus* HOLLIS.

Dorcet. Trespas & ejectment.

Cest jour ẽent le jour appoint pur un trial al Barr p un Dorsetshire jury s̃ default des tous les jurors forsq̃ trois apiert que le vic ad p le mandment le plaintiff countermand lour summons encount̃ le gree del defendant que ore pria un trial, mes ceo ẽent ore impossible, car le Court en tiel cas ne voilt supplier le jury ovesq̃ un tales de circumstantibus mes ils offer p̃ nonsuit le pl' s̃ record.

Et quant a les jurors que appieront ils voilunt que le defendant contribute al payment de eux al intent que ils continu' d̃ee indifferent hoĩmes. Mes ils referr ceo al Secondary Hern p̃ examiner & taxe costs p̃ le defendant en satisfaction de son trouble & expences.

KNIGHT *versus* CHAPLEN.

Entred Hill. 1656. Ro. 1635.

Action sur le case.

Per special verdict al Somerset Ass. le cas appiert destre tiel. Le defendant agree a prender le plaintiff Anne Knight al feme deins trois mois; le plaintiff apres ceo pria le defendant a revoke son promise & agreement; le defendant dit que il voil luy espousa un semaine devant & accordant a ceo ils fueĩ espouse & si ceo fuit un revocation, ils pria le judgment del Court.

[78] Omittant ceo que fuit dit al Barr le Court semble que icy ne fuit aucun tiel doubt que require un special verdict. Mes que judgment doit estre done pur plaintiff. Car si deux assume destre espouse al Feast de Pascha, & ils sont espouse devant, ceo est un pformance del assumption, car ceo esteant un assumpsit founded sur parols poet p parols estre discharge, a fortiori sera discharge per performance al jour devant que ceo deveign possible d̃ee enfreint. Et p̃ c̃ ils vouch le opinion de *Langden & Stokes case*, Cro. 3. 389. 3 H. 6. 36, 37. b. Eodem modo quo oritur, eodem modo dissolvitur.

PACKMAN *versus* COLE.Devise al quater files, &c. & lun ad issue & moĩ viv. devisor. *Ant.* 53.

Cest jour esteant le jour appoint pur le Court a doner judgment en cest cas que fuit argue le darreign term come vies devant.

Newdigate. Le point que est dubious en cest cas nest forsq̃ un (sc.) si les files ou lour issue sont parceners, jointenants ou tenants in common. Et jeo tene que ils sont tenants in common & issint que judgment serra pur le plaintiff pur 16 part & p̃ le residue le defendant nest culpable.

Pur le diversity inter limitation destate en le premises & l'abriding de ceo en le habendum vies, Co. Lit. f. 21. Pl. Com. 29. *Sundays case*, Co. 9. 128. Co. 8. 144. & *Baldwins case*, Co. 2. 23, 24.

Mes en nostre case semble a moy que l'estate limit en le premises nest my controled per le habendum mes est augmented.

Et quant al construction del testament vies *Hern & Allens case*, Hut. 85. Cro. f. 41. lou un intent contrary al ley serra void come serra un remainder sur un conditional fee. Pl. Com. 29. b.

Auxy si cest devise ad estre al estrangers sans question ils ont estre tenants in common, *Ratcliffs case*, Co. 3. 39. b. *Throughgood & Jaques case*, Cro. 53. *versus Collins*, est expresment sans argument q̃ ceux pols part and part like en un devise font tenancy in common, 1 El. Dyer 171. a. home devisa terre a ses heirs males de son corps engendĩ, & si contingat pr̃dictus C. obire sine hæredibus de corpore suo legitime procreatis que ceo remain &c. & adjudg en cest case que ceo fuit special tail & que les heirs femals de son corps ne inheriter, 15 Eliz. Dyer 330. b.

Object. Le morant del file en le vie le devisor est un revocation.

[79] Resp. Nous ne doimus adjudger un cas p le consequence mes ayant respect al premises.